

0003103-40.2016.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHOEY FELIPE CANDIDO DA SILVA

Delegacia:

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ

PLANTÃO, DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003103-40.2016.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003103-40.2016.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHOEY FELIPE CANDIDO DA SILVA

Delegacia:

DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ

PLANTÃO, DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Ofício: 337/2016, Termo Circunstanciado: 012/2016

Data do fato:

05/03/2016

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Na esteira da manifestação Ministerial, revogo o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, da Lei 9.099/95), devido a condenação do réu por outro crime durante o período de prova.

Pelo v. Acórdão desclassificatório, o feito passou a ser tipificado no artigo art. 28, da Lei 11.343/06 (fls. 110/116).

Segundo previsão do artigo 30, da citada Lei, o prazo prescricional é de dois anos, contados pela metade em razão da menoridade do réu na data dos fatos.

Nota-se, neste caso, que o prazo prescricional de um ano já foi transcorrido desde a data da prolação da sentença até a suspensão do processo à fl. 146.

Dessa forma, tendo em vista o acima expendido e com fundamento no disposto no art. 30, da Lei nº 11343/06, c.c. o art. 107, inciso IV, do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, e por conseguinte declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor dos fatos.

Proceda-se as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao Tribunal de Justiça, arquivando-se os autos.

Verifique a serventia se foi expedida a certidão de honorários complementar à defensora nomeada, regularizando-se, se o caso.

Comunique-se o Instituto de Identificação.

Intime-se.

Mogi Guacu, 30 de junho de 2022.

PAULO ROGERIO MALVEZZI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA